

0008167-50.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

Em juízo, o réu confessou o tráfico e aludiu ser usuário crônico de drogas, detalhando que no dia de sua prisão não encontraram nada com ele e sim no muro, porém já se encontrava sem dinheiro para usar drogas, que onde normalmente ele usava estava em dívida com traficantes no Jardim Alvorada. Com isso, deslocou-se até o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008167-50.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008167-50.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047241/2022 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 23103730 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 18/22/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2047241 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL FRANCO GODOY

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

RAFAEL FRANCO GODOY e JOSE VENANCIO DA SILVA, qualificados nos autos, foram representados pelo Ministério Público, porque teriam praticado crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 17h00min, na Rua Jorge Maluf, próximo ao numeral 180, Jardim São Pedro, nesta cidade e comarca de Limeira, Rafael e José Venâncio adquiriram, venderam e tinham em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, 08 porções de Cocaína, pesando 3,77g, e mais uma porção da mesma droga, na forma de pedra de "Crack", pesando 1,09g, para fins de tráfico.

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 34/35).

Notificados os réus, a defesa apresentou resposta à acusação (fl. 190/194).

Laudo pericial de exame químico toxicológico (fl. 132/134).

Instauração de incidente de verificação de dependência químico-toxicológica em relação a José, tendo autos desmembrados para o réu Rafael Franco de Godoy (fl. 284/285).

Realizada audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento de quatro testemunhas, bem como, realizou-se o interrogatório dos acusados. O Ministério Público apresentou suas alegações finais escritas (fls. 295/301) pugnando pela procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais de fls. 304/314 pleiteando a absolvição por insuficiência do acervo probatório ou não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, subsidiariamente, requer seja fixado o regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

No mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 34/35), pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 43/46), pelo Laudo pericial de exame químico toxicológico (fl. 132/134), fotografias (fls. 31/33 e 35/37), gravações indicadas pelos policiais civis (fl. 265) e pela prova oral amealhada.

A autoria está satisfatoriamente demonstrada.

Interrogado em solo policial, o réu narrou que já havia sido preso por tráfico de drogas em 2015. Afirma que estava na biqueira para comprar drogas, pois é usuário, quando foi abordado pelos policiais, porém nada de droga e de dinheiro foi encontrado em sua posse. Disse que já havia comprado a droga e a usado e como estava sem dinheiro permaneceu na biqueira para ver se "rapava" alguma coisa (sic). Negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

Em juízo, o réu confessou o tráfico e aludiu ser usuário crônico de drogas, detalhando que no dia de sua prisão não encontraram nada com ele e sim no muro, porém já se encontrava sem dinheiro para usar drogas, que onde normalmente ele usava estava em dívida com traficantes no Jardim Alvorada. Com isso, deslocou-se até o bairro Jardim São Paulo, onde o traficante do dia o abordou para que desse o apoio no em troca de ajuda para pagamento de sua dívida com outra biqueira e um pouco de drogas. Disse ainda ter sido preso pelos policiais no local das filmagens e estar arrependido. Perguntado se José Venâncio seria o traficante que lhe prometera ajudou, o mesmo afirmou que José também era usuário do local, não o conhecia e não era a pessoa que lhe chamou para traficar.

A confissão judicial do acusado vem referendada pelo restante do acervo probatório.

A testemunha Rafael Varuzza, policial civil, ouvido em juízo, confirmou os fatos descritos na inicial. Afirmou que, após receber informação dos policiais Ricardo e Jane, por via WhatsApp, dizendo que dois rapazes um de camiseta azul e outro de camiseta vermelha estavam traficando, foi até o local. Lá encontrou José de camiseta azul, com R\$ 79,00 e um pino de cocaína. Relatou que encontrou Rafael de camiseta vermelha, mas nada de ilícito estava em sua posse. Disse também, que próximo ao local, em um buraco foi encontrado pela policial Jane mais sete pinos de cocaína e uma pedra de crack.

A testemunha Jane Aparecida da Costa, policial civil, o local é típico de venda de drogas e acrescentou que viu o acusado Rafael realizar uma venda de entorpecente a um motociclista, razão pela qual passou a filmá-lo, tendo êxito em captar imagens dele efetuando mais uma venda de droga a um transeunte, indo buscar a droga escondida em um muro e na vegetação rasteira, localizados do outro lado da rua.

Esclareceu que ambos venderam entorpecentes e foram buscar drogas no muro e na vegetação. Afirmou ter acionado a equipe de apoio, momento que os outros policiais se deslocaram até o local indicado e abordaram os réus.

No mesmo sentido, foi a declaração coerente e harmônica prestadas pelo também

policial civil Ricardo Alfredo Coelho.

Neste aspecto, a palavra dos policiais não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, manifestou-se o ilustre Des. Souza Nery, verbis:

Nem se diga desmerecerem crédito as palavras das testemunhas, apenas por se tratar de policiais. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positiva ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados.

(TJSP – Ap. Crim. nº 01.127.872-3/8 – 9ª Câmara Crim. – Rel. Des. Souza Nery – j. 26.03.2008).

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sob atos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

No mais, não há nos autos nenhum elemento a indicar qual seria a finalidade de buscarem os policiais a responsabilização do réu se não fossem verdadeiros os fatos.

De outra sorte, a informante do juízo Cinara Benedita Vera, mãe de RAFAEL, não presenciou os fatos e limitou-se a afirmar que ele é usuário de drogas, inclusive “crack”. Contou que, na época da prisão, ele estava em situação de rua e somente ia em sua casa para comer e tomar banho.

Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação.

Desse modo, passo a individualizar e quantificar a pena.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, em conjunto com as circunstâncias descritas no art. 42 da Lei 11.343/2006, não haver nos autos provas objetivas a justificar qualquer exasperação. Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Em segunda fase, cumpre reconhecer a presença da agravante da reincidência específica (Execução nº 0014211-34.2016.8.26.0502 e Processo nº 0019120-20.2015.8.26.0320 – fls.58/64). Todavia, ele confessou integralmente a prática do delito e demonstrou arrependimento, de modo que opero a compensação integral entre a agravante e a atenuante.

Em terceira fase, sem alterações, visto que o réu não atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, pois persistente na prática do mesmo delito. Assim, torno definitiva a pena em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 550 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

O regime inicial, considerando a reincidência, a quantidade de pena aplicada e o quanto disposto art. 2º, § 1º da Lei 8072/90 é o FECHADO.

Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, por não atenderem os acusados aos requisitos legais estabelecidos, respectivamente, pelo art. 44 e art. 77 do Código Penal.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão e ao

pagamento de 550 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

O acusado não poderá apelar em liberdade, visto que as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem inalteradas, quanto mais diante de um decreto condenatório. Recomende-se o réu à prisão em que se encontre.

Condene o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade judiciária.

Por fim, determino a perda dos valores e bens eventualmente apreendidos em favor da União, por tratar-se de fruto da venda de entorpecentes.

P.R.I.C.

Limeira, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA